

Federació Catalana de Tir amb Arc

ESTATUTS

TÍTOL I **DISPOSICIONS GENERALS**

ARTICLE 1r

La Federació Catalana de Tir amb Arc (FCTA) és una entitat privada sense afany de lucre d'utilitat pública i d'interès cívic i social, que reuneix esportistes, jutges, tècnics, clubs i associacions esportives dedicades a la pràctica i foment de l'esport del Tir amb Arc, en totes les seves disciplines esportives, que comprenen:

Tir a l'aire lliure.
Tir en sala.
Tir de camp.
Tir de bosc.
Tir al pou.
Esquí arc.
Kyudo.

a més de les disciplines que en un futur es puguin anar incorporant en la pràctica del nostre esport.

Té d'acord amb la Llei, personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar per l'acompliment dels seus objectius, que són la promoció, gestió, i coordinació de la pràctica de l'esport del tir amb arc i les seves disciplines esportives dins l'àmbit de Catalunya, i que des del 10 d'abril de 1985 està inscrita amb el número 4224 en el Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

El català com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de la nostra federació.

El seu domicili social és a Barcelona, Rambla Guipúscoa, 23-25, 2 E (08018).

ARTICLE 2n

Els objectius de la FCTA són, en el marc del seu àmbit i competència, els següents:

- a). La planificació, la promoció, la direcció, la regulació, la coordinació, l'organització i la tutela de l'esport de tir amb arc i de totes les seves disciplines i especialitats a Catalunya.
- b). L'organització i tutela de les competicions oficials del seu àmbit territorial que promogui i organitzi, i obligatòriament, els Campionats de Catalunya i la seva qualificació.

Com també, organitzar o encarregar-se de la tutela de les competicions de caràcter internacional o entre autonomies que tinguin lloc a Catalunya.

- c). Determinar la normativa de competicions, tècnica i disciplinària que ha de regir la pràctica de cada una de les diferents disciplines esportives.

En competicions de caràcter estatal s'actuarà d'acord amb la Real Federación Española de Tiro con Arco (RFETA). Així mateix, en competicions internacionals s'aplicarà la normativa de la WORLD ARCHERY.

- d). La formació de jutges i tècnics, redactant i aprovant els reglaments i normes necessàries per a la instrucció i preparació tècnica d'aquests, exigint-los les condicions necessàries pel desenvolupament de les seves funcions, als efectes oportuns s'estableixen els convenis adients amb l'Escola Catalana de la Secretaria General de l'Esport.

- e). Promocionar la creació de clubs i associacions per a la pràctica del nostre esport i disciplines esportives, procurant la seva afiliació i col·laborant en la seva organització, d'acord amb el principi democràtic i amb la legislació vigent.
- f). Vetllar pel manteniment de l'esportivitat en totes les associacions esportives i clubs afiliats, exercint la potestat competitiva i disciplinària sobre les persones físiques i jurídiques que configuren aquesta federació, aplicant les normes estatutàries i els reglaments que correspongui, d'acord amb el que preveu el Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, i altres disposicions legals complementàries.
- g). Procurar pel prestigi i reconeixement internacional d'aquesta Federació en tots els àmbits, en col·laboració amb la resta d'organitzacions que regeixin aquest esport en els seus àmbits respectius.
- h). Vetllar pels interessos generals de l'esport del Tir amb Arc representant-lo davant els poders públics i de tot tipus d'organitzacions, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.
- i). Redactar i aprovar els reglaments de desenvolupament dels presents estatuts i sotmetre'ls a l'aprovació de la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.
- j). Preveure, controlar i sancionar l'ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no admesos en l'esport, en col·laboració amb els òrgans competents de la Generalitat.
- k). Sotmetre a tràmit de la Secretaria General de l'Esport la incorporació d'una disciplina o especialitat esportiva dins de la federació.
- l). Encarregar-se de l'elecció dels esportistes i tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de la modalitat o disciplina corresponent, així com de la preparació necessària, d'acord amb el que estableixen els articles 25.3 del DL 1/2000 pel qual s'aprova el text únic de la Llei de l'esport a Catalunya.
- m). Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria General de l'Esport, l'esport d'elit i d'alt nivell, i vetllar per la formació integral i el millorament esportiu continuat dels esportistes.
- n). Crear escoles dins de la federació per la formació dels tècnics, entrenadors, àrbitres, jutges i altres i/o comitès tècnics, que els agrupin, i també òrgans específics per als clubs que participin en competicions federades amb esportistes professionals.
- o). Lliurar les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials dins l'àmbit de Catalunya, les quals també habiliten per a les activitats o competicions d'àmbit estatal quan es compleixin els requisits establerts legalment.
- p). En general, disposar el que convingui per a la millora de la pràctica de les modalitats o disciplines esportives previstes.
- q). Promoure el foment i la organització de competicions i altres activitats esportives entre les comunitats autònomes o amb països de l'àmbit internacional.
- r). Actuar en coordinació i col·laboració plenes amb la federació esportiva espanyola i, si s'escau, amb els òrgans esportius de l'administració esportiva de l'Estat, en l'organització o tutela de les competicions i activitats oficials d'àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al territori de Catalunya.
- s). Vetllar pel compliment i interpretació correctes de les reglamentacions i normes tècniques vigents reguladores de les característiques de les instal·lacions, els elements esportius i altres qüestions que afectin a les competicions federades.

ARTICLE 3r

La Federació Catalana de Tir amb Arc es regirà pels seus estatuts i reglaments, pels acords vàlidament adoptats per l'assemblea general, la junta directiva, els òrgans competents de l'Administració, i per les disposicions dictades per la Generalitat de Catalunya que siguin d'aplicació. Com també, per qüestions d'àmbit estatal o internacional seran d'aplicació els reglaments competitius de la RFETA o la WORLD ARCHERY; I per qualsevol legislació que sigui d'aplicació.

ARTICLE 4t

L'àmbit d'actuació de la FCTA, és tot el territori de Catalunya dins d'activitats relacionades amb el Tir amb Arc.

ARTICLE 5è

Per tal d'aconseguir una gestió més acurada i desenvolupada, l'estructura organitzativa de la FCTA es podrà estructurar en delegacions territorials, segons la importància dels nuclis d'esportistes en actiu. Les quals no tindran personalitat jurídica pròpia.

Aquestes delegacions tindran un delegat de la corresponent demarcació territorial i un sotsdelegat nomenat pel mateix delegat, que haurà de ser ratificat per la junta directiva.

Els delegats territorials seran nomenats per la junta directiva, i caldrà que el citat nomenament sigui ratificat en la primera assemblea general que realitzi la federació.

La durada del càrrec de delegat territorial serà de quatre anys. Aquest cessarà a petició pròpia i en tot cas, quan ho faci la junta directiva de la federació que l'ha anomenat.

La funció de les delegacions és la de representar a la Federació en l'àmbit territorial que els correspongui.

El règim econòmic d'aquestes serà el que estableixi la Federació, sempre d'acord amb l'article 97 del Decret 58/2010, de 4 de maig, pel qual es regulen les federacions esportives catalanes.

Hauran de portar un llibre d'actuacions de les seves reunions i actuacions, i hauran de retre comptes a la FCTA.

L'estructura territorial en delegacions de la FCTA s'enumera en la disposició addicional 1ª d'aquests estatuts, quins àmbits podran ser comarcals, supracomarcals o provincials.

ARTICLE 6è

Els actes i acords que corresponguin a la FCTA en l'àmbit de la seva competència, seran executius des del dia següent de la seva notificació, en els termes establerts en els presents estatuts.

TÍTOL II **ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN I** **ADMINISTRACIÓ**

ARTICLE 7è

El compliment dels fins de la FCTA, basada amb el principi de representació democràtica es realitzarà mitjançant l'actuació reglamentària dels seus òrgans de govern, constituïts per l'assemblea general i la junta directiva. Per una millor execució dels seus fins la Junta Directiva de la Federació Catalana de Tir amb Arc podrà establir els comitès de treball que cregui adients, que dependran directament de la junta directiva. Tots ells portaran els corresponents llibres d'actes i de justificants de les seves despeses, prèviament autoritzades.

ARTICLE 8è

Els òrgans de govern i representació de la FCTA són l'assemblea general i la junta directiva. Complementàriament, la Federació pot constituir per al desenvolupament de l'activitat esportiva així com per al bon funcionament de la pròpia Federació, els següents Comitès: Tècnic, Jutges i un per cada disciplina esportiva. Aquests Comitès seran presidits per un membre de la Junta Directiva que aquesta designi o subsidiàriament per un membre dels propis comitès que esculli la junta directiva entre una llista que proposi cada col·lectiu. Les funcions dels diferents Comitès seran les que recull la Secció V del Decret 58/2010 de 4 de maig.

L'ASSEMBLEA GENERAL**ARTICLE 9è**

L'assemblea general és l'òrgan superior de govern i representació de la FCTA constituïda amb el principi de representació democràtica i els seus acords són vinculants per a tots els seus membres afiliats i adherits.

Són membres afiliats els clubs i associacions esportives inscrites al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya que hagin complert tots els requisits federatius adients.

Són membres adherits aquells clubs i associacions esportives que, havent sol·licitat la seva afiliació a la federació, es trobin en tràmit d'inscripció al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat o pendent de complir els requisits federatius necessaris per ser considerats membres de ple dret.

Aquests hauran de figurar inscrits administrativament o complir els requisits federatius en un termini màxim d'un any; en cas contrari, perdran la seva qualitat d'adherits. Si assoleixen la condició d'afiliats dins el termini fixat, el temps en què hagin tingut la qualitat d'adherits computarà a efecte d'antiguitat per poder ser considerats membres de l'assemblea general. Mentre no assoleixin la condició de membre afiliat tindrà dret a veu però no a vot a l'Assemblea.

Les seccions esportives de les entitats de caire no esportiu legalment constituïdes seran, en tot cas, membres adherits quan estiguin adscrites al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat.

ARTICLE 10è

Les competències de l'assemblea general són:

- a). Aprovar les modificacions dels estatuts i dels reglaments que la junta directiva o els membres de l'assemblea sotmetin a la mateixa, sense perjudici de les competències pròpies dels òrgans de la Generalitat encarregats de l'esport, per tal de ratificar les decisions preses en aquest sentit.
- b). Aprovar el pla d'actuació general anual, els programes i les activitats esportives i els seus objectius.
- c). Aprovar l'informe o la memòria de les activitats de l'exercici vençut, que haurà de presentar la junta directiva, així com la liquidació de l'exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i els comptes de resultats, i aprovar el pressupost per l'exercici econòmic següent.
- d). Resoldre les propostes que li presenti la junta directiva per iniciativa pròpia o a proposta de membres de l'assemblea general que representin pel cap baix el 10% dels seus membres i que hagin estat sotmesos a la seva consideració amb quinze dies hàbils d'anticipació a la celebració de l'assemblea.
- e). Decidir sobre les següents decisions: compra-venda o gravamen de béns o signatura de préstecs el valor dels quals sobrepassin el 25% del pressupost anual de l'exercici, emissió de títols transmissibles representatius de deute, amb els requisits necessaris i de conformitat amb el que està establert en l'ordenament jurídic vigent.
- f). Aprovar la convocatòria d'eleccions de càrrecs de representació, el reglament, el calendari electoral i elegir els membres de la junta electoral.

- g). Elegir els membres que han de formar part de la junta directiva i ratificar els nomenaments provisionals que fa referència a l'article 26 d'aquests estatuts.
- h). Aprovar el vot de censura.
- i). Fixar el preu de les llicències i la quantia de les quotes d'afiliació i adhesió ordinàries o d'entrada, llevat que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb l'aplicació com a màxim del percentatge de variació de l'Índex General de Preus al Consum (IPC), des de l'última modificació.
- j). Establir les quotes extraordinàries o derrames.
- k). Establir el règim disciplinari.
- l). Proposar la incorporació o segregació d'alguna disciplina esportiva a la Federació, o de la seva fusió amb una altra federació.
- m). Acordar la dissolució de la Federació quan hi concorrin qualsevol de les causes a què fa referència l'article 59 d'aquests estatuts.

ARTICLE 11è

L'Assemblea de la FCTA estarà composta de la manera següent:

- a). El president de la FCTA.
- b). El president o representants acreditats dels clubs o associacions esportives afiliades, sempre que les entitats a les quals representin tinguin una antiguitat d'afiliació mínima d'un any. La representació de les entitats esportives recau en el president o presidenta, o en el cas d'impossibilitat manifesta per exercir la representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que consti inscrita en el Registre d'entitats esportives com a membre de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en representació de l'entitat.
En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en representació de l'entitat la persona que acrediti notarialment la representació de l'entitat membre.
- c). Un representant de cada estament de jutges o àrbitres, tècnics i esportistes, corresponents a cadascuna de les disciplines esportives assumides per aquesta federació.

Tindran la consideració d'esportistes, jutges o àrbitres i tècnics, als efectes de poder exercir la representació, aquelles persones, majors d'edat que, en possessió de la llicència perceptiva, hagin participat en la competició oficial federativa per a la temporada en curs o en la immediatament anterior.

Els membres electes de l'assemblea es renovaran totalment cada quatre anys i seran reelegibles i no retribuïts.

Els representants dels estaments corresponents a cada una de les disciplines esportives seran elegits dins de cada col·lectiu enumerat i pels integrants d'aquests, mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret seguint un procediment similar i analògic al procediment electoral previst estatutàriament per proveir els càrrecs electes de la junta directiva de la federació.

Si es produís una vacant entre els representants d'esportistes, jutges o àrbitres, o tècnics, es convocarà el procés electoral que correspongui a la provisió d'aquesta vacant. Mentre no quedi coberta la vacant, actuarà en funcions aquell en qui delegui el representant que ha causat baixa.

I estarà presidida per una mesa integrada pel president i els altres components de la junta directiva de la federació. Haurà d'actuar de secretari de l'assemblea, el secretari de la federació o el que el substitueixi el qual ha d'estendre l'acta corresponent.

La presa de decisions es regirà pels principis de sufragi lliure, igual i directe. El vot podrà ser secret, a sol·licitud de l'assemblea.

ARTICLE 12è

Podran assistir a l'assemblea general amb dret a veu però sense vot:

- a). Els membres de la junta directiva, llevat el president que sí tindrà dret a vot.
- b). Els representants o delegats federatius.
- c). Els membres adherits.
- d). Els presidents o representants acreditats de les seccions esportives de les entitats legalment constituïdes que tinguin la consideració d'adherits.
- e). Les altres persones que en cada moment acordi l'assemblea General.

ARTICLE 13è

L'assemblea general de la FCTA és reunirà amb caràcter ordinari un cop l'any, durant els primers sis mesos naturals següents a la finalització de l'exercici, per tal de conèixer i decidir sobre qualsevol matèria de la seva competència, però com a mínim per aprovar:

- a). L'informe o la memòria de les activitats de l'exercici vençut, que haurà de presentar la junta directiva.
- b). La liquidació de l'exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i compte de resultats, i aprovar el pressupost per l'exercici econòmic següent.
- c). El pla general d'actuació anual, els programes i les activitats esportives i els seus objectius.

Són **extraordinàries** totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de l'exercici.

La convocatòria de les assemblees s'ha de fer per acord de la junta directiva, a instància del seu president, de la junta directiva, o a petició dels membres afiliats que representin un nombre no inferior al 15% del total dels membres de l'assemblea. En aquest últim cas, des del dia en que la junta directiva rebí la sol·licitud i la convocatòria no podrà passar més de 30 dies.

Si no es convoca l'assemblea, la Secretaria General de l'Esport amb la petició prèvia de la part interessada o bé d'ofici, requerirà a la Junta perquè la dugui a terme. En el cas que en el termini de 15 dies la junta directiva no la convoqui, faculta a la Secretaria General de l'Esport a convocar directament els membres de l'assemblea o nomenar-ne, si s'escau, els membres de la mesa. Tot això amb independència de les responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar dels incompliments.

Entre la convocatòria de l'assemblea i la realització han de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 40.

Les convocatòries s'han de fer mitjançant escrit dirigit a cadascun dels membres i han d'indicar la data, hora, lloc i ordre del dia i s'ha d'anunciar com a mínim en una publicació diària d'àmbit català i en la web de la Federació.

La informació sobre les matèries objecte de l'assemblea ha de posar-se a disposició dels membres a la seu de la federació i de les delegacions territorials a partir de la convocatòria.

ARTICLE 14è

L'assemblea general restarà vàlidament constituïda en 1ª convocatòria quan hi concorrin la majoria dels seus membres. En 2ª convocatòria qualsevol que sigui el nombre d'assistents.

La convocatòria ha de fixar que entre la 1ª i 2ª han de transcórrer 30 minuts com a mínim. En qualsevol cas, serà necessària l'assistència del seu president o vicepresident, per substitució, la del secretari o qui el substitueixi, el qual ha d'estendre l'acta corresponent, i els altres membres de la junta directiva.

El president o qui el substitueixi ha de dirigir els debats, concedir i retirar les paraules, fixar els torns màxims d'intervencions, ordenar les votacions i disposar el que convingui per el bon ordre de la reunió i també suspendre-la en cas necessari, comunicant a l'assemblea la data de la represa, que haurà de ser en un termini no superior a 15 dies.

ARTICLE 15è

A cada membre de l'assemblea li correspon un únic vot sigui quina sigui la seva representació.

Els acords s'han d'adoptar per majoria dels vots presents en el moment de la votació, amb excepció d'aquells acords en que caldrà una majoria de dos terços dels assistents, i que són els següents:

- a). Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts i reglaments.
- b). Aprovació del vot de censura.
- c). Aprovar l'adquisició, venda o gravamen dels béns o prendre diners a préstec el valor dels quals excedeixi del 25% del pressupost anual de l'exercici.
- d). Proposta d'incorporació o segregació d'alguna disciplina esportiva a la federació o de la seva fusió amb una altra federació.
- e). Dissolució de la federació.

En cas de dissolució de la Federació, haurà de representar el 51% dels membres de ple dret de l'assemblea.

ARTICLE 16è

De totes les reunions s'aixecarà acta en la qual constarà la data, els assistents, els temes tractats i els acords presos. Qualsevol membre de l'assemblea hi podrà fer constar el seu vot particular.

L'acta, la pot aprovar la mateixa assemblea o per delegació els interventors que, en nombre de dos, hagi designat la mateixa assemblea, en un termini màxim de 30 dies, els quals han de signar l'acta juntament amb el president i el secretari, de la qual es donarà compte als membres de l'assemblea i s'enviarà còpia a la Secretaria General de l'Esport, en un termini de 3 mesos des de la data de l'aprovació.

LA JUNTA DIRECTIVA

ARTICLE 17è

La junta directiva és l'òrgan de l'administració de la Federació que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la Federació i gestionar el seu funcionament d'acord amb l'objectiu social i els acords de l'assemblea general.

L'admissió d'entitats afiliades o adherides, la convocatòria de les assemblees generals i la presentació a l'assemblea general ordinària de la documentació que s'ha de sotmetre a aprovació és competència de la junta directiva.

En particular, correspon a la junta directiva de la Federació:

- a) Estudiar i redactar les ponències que cal sotmetre a la consideració de l'assemblea general.
- b) Fixar les dates de convocatòria de les reunions de l'assemblea general, tan ordinàries com extraordinàries, i l'ordre del dia de cadascuna.

- c) Aprovar, en primera instància, les memòries d'activitats realitzades i la liquidació de l'exercici econòmic vençut amb el balanç i el compte de resultats així com el pressupost que cal sotmetre a la consideració de l'assemblea general.
- d) Regir i governar la Federació, així com regular-ne l'organització administrativa.
- e) Designar d'entre els seus membres, i a proposta del President, les persones que han de presidir els diferents òrgans de col·laboració de la Federació.
- f) Nomenar els membres dels òrgans jurisdiccionals federatius.
- g) Nomenar els delegats territorials de la Federació.
- h) Nomenar, d'acord amb el que s'estableix en aquests estatuts, els substituïts dels membres de la junta directiva que hagin cessat o hagin estat suspesos del seu mandat.
- i) Aprovar les operacions de crèdit que no superin el 25% del pressupost anual de la Federació o bé el 25% del patrimoni que consti en balanç.
- j) Establir totes les directrius necessàries per al millor desenvolupament dels diferents programes d'actuació.
- k) Acordar l'admissió de les noves entitats afiliades a la Federació que ho haguessin sol·licitat per escrit.
- l) Decidir sobre qualsevol altra qüestió, el coneixement de la qual no estigui atribuïda d'una manera expressa per aquests Estatuts a cap altre òrgan federatiu.
- m) Aprovar per majoria absoluta els contractes d'alta direcció que hagi de formalitzar la Federació, tot fixant la quantia de la remuneració i la resta de condicions del contracte.
- n) El nomenament, quant legalment correspongui, de les comissions gestores de les entitats afiliades a la Federació, l'activitat principal de les quals sigui l'esport de tir amb arc.

ARTICLE 18è

La junta directiva és composta d'un president que serà el president de la Federació, d'un vicepresident primer, d'un vicepresident segon i un vicepresident tercer, d'un secretari, d'un tesorero i d'entre un mínim de 4 a un màxim de 7 vocals, elegits tots ells per l'assemblea general.

Els delegats territorials no formaran part de la junta directiva.

La durada del mandat dels membres de la junta directiva serà de quatre anys i se celebrarà l'elecció en la forma i segons la programació fixada en aquestes normes estatutàries.

Els Estatuts no preveuen cap limitació del nombre màxim de mandats consecutius que una persona pot ocupar un càrrec de la junta directiva de la Federació, a excepció del President el mandat del qual queda limitat a dos consecutius.

Tots els membres de la junta directiva seran reelegibles indefinidament; però, per presentar-se a una reelecció, caldrà renunciar prèviament al càrrec que tinguessin en l'esmentada junta.

Tots els càrrecs de la junta directiva seran honorífics i, per tant, no retribuïts.

ARTICLE 19è

La presidència de la junta directiva correspon al president de la Federació, elegit com a tal per l'assemblea general; i com a tal ostentarà la màxima representació de la Federació, per la qual cosa podrà atorgar les delegacions i els poders que siguin necessaris. És igualment el cap superior de l'administració de la Federació i li correspon, entre d'altres facultats, autoritzar amb la seva

signatura, o de la persona o persones en qui delegui, els pagaments i tota mena de documents públics i privats; així com executar els acords adoptats per l'assemblea general i per la junta directiva.

El vicepresident substituirà el president en cas d'absència, vacant, malaltia. Si n'hi ha més d'un, el de major grau o antiguitat, i en cas d'impossibilitat d'ocupar aquest càrrec, l'ha de substituir el membre de la junta directiva de més edat, o bé la persona que estableixin els estatuts.

El tesorero tindrà al seu càrrec la direcció econòmico-administrativa de la Federació. Són responsabilitats pròpies i específiques del tesorero recaptar i custodiar els fons de la Federació, portar els llibres de comptabilitat segons la normativa legal vigent, realitzar els cobraments i pagaments, reglamentar les despeses federatives, exercir la inspecció econòmica de tots els òrgans descentralitzats de la Federació, fer els estudis i els informes que calguin per a la bona marxa de la tresoreria i confeccionar el balanç, comptes i pressupostos per a la seva presentació a la junta directiva.

El secretari actuarà com a secretari de la junta directiva, així com de totes les comissions que es puguin formar, per acord de l'assemblea general. Convocarà per ordre del president o persones en qui delegui, les reunions de la junta directiva, aixecant-ne acta.

ARTICLE 20è

La junta directiva establirà en el seu si una comissió executiva, com a òrgan de control ordinari i de seguiment de la gestió federativa, la funció de la qual serà la resolució dels assumptes de tràmit ordinari o que requereixin una decisió urgent, sempre que exerceixi facultats o funcions delegades per la junta directiva previ acord d'aquesta. Les decisions de la comissió dins l'àmbit de les seves funcions delegades han de ser conegudes per la junta directiva la qual podrà revocar-les o ratificar-les. La comissió estarà composta pel president, el tesorero, el secretari i els membres de la junta directiva que aquesta acordi a proposta del president de la Federació.

Aquesta comissió es reunirà un mínim de dues vegades a l'any, o quan el president la convoqui per raó d'urgència o de tràmit.

ARTICLE 21è

Els càrrecs de la junta directiva s'elegiran mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret pels membres de l'assemblea general, per majoria de vots i prèvia presentació i acceptació de candidatures tancades, encapçalades pel candidat a president.

Es considera candidatura guanyadora la que obtingui com a mínim la majoria simple.

Per tal de poder ser candidat a membre de la junta directiva de la FCTA caldrà reunir les condicions següents:

- a). Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
- b). Ser major d'edat.
- c). Estar en ple ús dels drets civils.
- d). No trobar-se sotmès a cap sanció inhabilitadora dictada per l'òrgan competent.
- e). Estar al corrent de la seva llicència de la FCTA.

ARTICLE 22è

Les persones que compleixin els requisits de l'article 21è d'aquests estatuts i que professional, industrial o comercialment estiguin relacionades amb l'esport del Tir amb Arc, també podran ocupar càrrecs directius a la FCTA, o a les delegacions que en depenguin.

ARTICLE 23è

La junta directiva haurà de reunir-se amb caràcter ordinari després del procés electoral per prendre possessió dels seus càrrecs, i una vegada, com a mínim, cada tres mesos en el decurs de la temporada.

El president, amb caràcter extraordinari, podrà convocar la junta directiva sempre que ho consideri necessari o quan ho sol·licitin, amb indicació dels assumptes a tractar, la tercera part dels seus

membres. En aquest últim cas, entre la data de la sol·licitud i la reunió no poden passar més de quinze dies. En el cas d'haver estat demanada la reunió i que no es procedís a fer la convocatòria en el termini establert en el paràgraf anterior, podrà ser convocada pel membre de la junta amb més edat dels sol·licitants.

La junta directiva serà convocada pel president amb una anticipació mínima de deu dies, mitjançant escrit adreçat a tots els seus membres, tot acompanyant-hi l'ordre del dia sobre els assumptes a tractar.

Les reunions de la junta directiva restaran vàlidament constituïdes quan hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres.

També restarà vàlidament constituïda la junta directiva, tot i que no hi hagi convocatòria prèvia, si concorren tots els membres, i així ho acorden per unanimitat.

Els acords seran adoptats per majoria simple dels assistents, excepte en els casos que en aquests Estatuts s'exigeixi una majoria qualificada; i, en cas d'empat, serà diriment el vot del president qui, a tal efecte, votarà sempre en darrer terme.

El sistema de votació serà determinat en cada cas pel president; però, caldrà utilitzar la votació secreta quan així ho demani la majoria dels assistents.

Sempre que ho acceptin expressament tots els membres i que quedi garantida en tot cas l'autenticitat dels que intervenen en l'adopció de les decisions, la junta directiva pot adoptar els seus acords per correu electrònic, fax, videoconferència i mitjans tècnics anàlegs. En aquests supòsits, la corresponent acta es redacta junt amb els justificants de fax, correus electrònics o suports corresponents.

Aquesta possibilitat és extensible a la resta d'òrgans complementaris de què disposi la junta directiva.

El secretari aixecarà acta dels acords adoptats a cada reunió per la junta directiva i els transcriurà en el corresponent llibre d'actes.

Qualsevol membre de la junta directiva podrà demanar que quedi reflectit a l'acta el vot en contra que pugui emetre contra una decisió o un acord i la seva explicació de forma succinta.

ARTICLE 24è

Els membres de la junta directiva han de cessar individualment per les següents causes:

- a). Dimissió, incapacitació, inhabilitació per ocupar els càrrecs dels òrgans del govern o representació de la Federació, separació o defunció.
- b). Aprovació del vot de censura.
- c). Per finalització del mandat.

ARTICLE 25è

La suspensió temporal de les funcions dels membres de la junta directiva es produeix per les causes següents:

- a.) Per sol·licitud de l'interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i així ho aprovi la junta directiva.
- b). Per acord de la junta directiva, quan s'instrueixi un expedient disciplinari a un membre de la junta directiva. Aquesta suspensió ha de ser pel temps de la instrucció de l'expedient.
- c). Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.
- d). Per inassistència sense causa justificada, de manera reiterada, a les reunions de la junta directiva.

La separació definitiva d'un membre de la junta directiva per acords de la resta de membres s'ha de comunicar a l'assemblea general, que s'encarrega de ratificar aquesta separació definitiva.

ARTICLE 26è

Quan es produeixi una vacant a la junta directiva per qualsevol causa, s'ha de procedir d'acord amb el que segueix:

- a). En cas d'afectar al president serà substituït pel vicepresident d'acord amb el previst a l'article 19è, paràgraf 2n dels estatuts.
- b). Quan les vacants afectin a menys del 50% dels membres de la junta directiva, però no al president, aquest ha d'acordar la provisió transitòria dels càrrecs corresponents, decisió que ha de ser ratificada en la primera assemblea general que es realitzi.
- c). Si afecten a menys del 50% dels components de la junta directiva, però afecten al president, correspon als membres no afectats decidir la provisió transitòria de vacants, que també ha de ser ratificada per l'assemblea general. Sense perjudici del que disposa l'apartat a) d'aquest article.
- d). Quan afecti a més del 50% dels components de la junta directiva, inclòs el president, l'assemblea general ha d'elegir una comissió gestora amb l'objecte d'administrar transitòriament la Federació i convocar i realitzar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos. La comissió gestora estarà formada per un nombre de membres no inferior a cinc, elegits entre els membres de l'assemblea.
- e). Quan afecti a més del 50%, però no al president, aquest juntament amb els membres que restin als càrrecs directius es constituïran en comissió gestora amb l'objecte de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i també els designats per ocupar-los, ho són només pel temps que resti de mandat o càrrec.

En el supòsit que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la substitució d'un membre amb el mandat suspès temporalment, el mandat del designat per substituir-lo s'ha de limitar exclusivament al temps de la substitució, sense que pugui excedir del mandat natural del substituït.

TÍTOL III **DELS CLUBS I DELS ENTITATS ESPORTIVES**

ARTICLE 27è

Són clubs de Tir amb Arc aquelles entitats privades, sense ànim de lucre, de caràcter esportiu constituïdes segons les disposicions vigents, i que tinguin com a finalitat el foment, el desenvolupament i la pràctica contínua de l'esport del Tir amb Arc.

Les seccions de Tir amb Arc dels clubs o entitats esportives no integrades en aquesta Federació hauran d'afiliar el club per a la pràctica federada de l'esport de la seva secció, en el cas que vulguin ser reconegudes per la FCTA i competir com a club.

Els clubs o entitats esportives es registren pels seus propis estatuts, els quals hauran d'estar degudament registrats en el Registre d'entitats esportives de la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 28è

Els clubs o entitats esportives afiliats a la FCTA hauran de tenir, entre d'altres que es puguin fixar en els seus estatuts, els objectius mínims següents:

- a). La pràctica i foment del Tir amb Arc.
- b). L'organització de competicions, en les condicions establertes en el reglament corresponent.

Com a entitats esportives integrades a la FCTA hauran:

1. D'acceptar els acords i resolucions dels òrgans federatius.
2. De complir amb la més estricta bona fe els estatuts i reglaments de la FCTA.
3. De col·laborar amb la FCTA cedint les seves instal·lacions quan calgui.
4. De cooperar amb les autoritats federatives en les gestions administratives, facilitant les dades d'informació que se'ls sol·liciti, sempre que no afectin a aquelles protegides per la legislació vigent, i els que s'estableixin en els estatuts i altres normes al cas.
5. De contribuir a l'entitat asseguradora de les activitats de la FCTA, en la manera i quantitat que correspongui. De la mateixa manera hauran de pagar possibles multes o sancions federatives.
6. De tenir cura del manteniment de la disciplina entre els seus socis.
7. De complir qualsevol altra obligació preestablerta en els reglaments tècnics i altres disposicions que siguin aplicables.

ARTICLE 29è

Els clubs o entitats esportives perdran la seva condició de membres federats en els casos següents:

- a). Dissolució acordada pels socis en les condicions que estableixin els seus estatuts.
- b). Quan tinguin menys de tres membres amb llicència d'arquer de la FCTA.
- c). Si no estan al corrent de pagament de les quotes federatives, prèvia la incoació del corresponent expedient disciplinari per l'òrgan jurisdiccional federatiu competent.

ARTICLE 30è

Tots els esportistes que vulguin competir hauran de tenir sol·licitada o posseir la llicència federativa, document que serà imprescindible per a la participació en les proves esportives organitzades per la Federació i en les proves esportives organitzades pels clubs afiliats sempre que les dites proves hagin estat homologades per la federació a petició de l'entitat esportiva corresponent. Per poder adquirir un arc és necessari posseir la llicència federativa en vigor.

Les llicències contindran els conceptes econòmics següents:

- a) Assegurança obligatòria.
- b) Quota corresponent a la FCTA.

Les llicències de la FCTA que estiguin habilitades per a la participació en activitats o competicions esportives oficials d'àmbit estatal i/o internacional hauran d'incorporar la quota corresponent a la Federació Espanyola. Aquesta llicència serà única, i incorporarà en el seu text l'anotació de l'habilitació per part de la RFETA.

ARTICLE 31è

El sistema electoral dels càrrecs de junta directiva dels clubs s'inspirarà en els principis de sufragi lliure, igual i secret, i hauran de seguir el procediment electoral; convocatòria d'eleccions, constitució de junta electoral, presentació de candidatures, votació i elecció, en la forma que s'estableixi estatutàriament pels propis clubs, tenint com a base els principis continguts en l'ordenament esportiu vigent.

RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

ARTICLE 32è

La FCTA està sotmesa al règim de pressupostos i patrimoni propi i s'hi apliquen les normes econòmiques establertes en el Pla General de Comptabilitat o adaptació sectorial que sigui d'aplicació, i els principis comptables necessaris per reflectir una imatge fidel de l'entitat. Així mateix es portarà com a mínim un llibre diari, inventaris i balanços i comptes anuals.

ARTICLE 33è

Els recursos econòmics de la FCTA queden constituïts per:

- a.) Tota mena de subvencions que provenguin de qualsevol tipus de persona física o jurídica, pública o privada, tant si és de caràcter esportiu com si no.
- b.) Les quotes o drets que en relació amb els seus clubs o entitats esportives, i els seus federats s'estableixi per l'assemblea general, així com els recàrrecs de demora o les multes i qualsevol altra sanció de caràcter pecuniari.
- c.) Els fruits, rendes i interessos dels seus béns patrimonials.
- d.) Les quotes d'amortització de bestretes i préstecs concedits amb càrrec als seus propis recursos, les rendes dels béns immobles i valors d'interessos de comptes corrents i productes de venda o traspàs de béns adquirits amb els seus propis recursos.
- e.) El producte de les manifestacions esportives que organitzi.
- f.) Els drets i taxes per prestació de serveis que siguin autoritzats per l'assemblea.

ARTICLE 34è

La junta directiva haurà de formular, dins els tres primers mesos de l'exercici, i presentar a l'assemblea general, dins el termini establert en aquests estatuts, els seus comptes anuals, que ha de comprendre, el balanç, el compte de resultats, el pressupost per l'exercici i la memòria.

Els comptes anuals i el pressupost han d'estar al domicili social, des de la convocatòria de l'assemblea, a disposició de les persones o entitats amb dret a vot, els quals en podran demanar còpia, que se'ls haurà de lliurar abans de la celebració de l'assemblea.

ARTICLE 35è

El balanç de situació ha de comprendre els béns i els drets, i també els fons propis i les obligacions concretes.

No es poden compensar les partides entre l'actiu i el passiu ni entre les despeses i els ingressos.

Els elements de l'immobilitzat i circulat, la utilització dels quals tingui límit temporal han d'amortitzar-se proporcionalment al temps en què n'estigui prevista la utilització. L'import de les amortitzacions fetes han de constar en el balanç.

Tots els compromisos d'inversió i aportació a fer en altres exercicis han de constar en el balanç.

ARTICLE 36è

Els comptes de resultats hauran de reflectir detallada i separadament les subvencions rebudes per a despeses corrents i les subvencions que siguin per a inversions materials concretes, que hauran de quedar en un compte de passiu que s'haurà d'amortitzar segons el pla establert.

ARTICLE 37è

La memòria haurà d'analitzar fidelment, la seva adequada actuació pressupostària, i el compliment dels objectius i els projectes a desenvolupar, i informar separadament com a mínim sobre els aspectes següents:

- a.) Diferenciació dels ingressos i aportacions per subvencions públiques, subvencions, donatius o aportacions privades, vendes de l'actiu, ingressos escaients de competicions organitzades, ingressos per serveis prestats per la federació, permisos, llicències i altres, i ingressos financers.
- b.) També s'haurà de fer constar la destinació de la totalitat dels recursos, distingint com a mínim els grups de cost o inversió següents:
 - b.1). Administració de la federació.
 - b.2). Direcció i serveis de la directiva incloent-hi viatges.
 - b.3). Competicions.
 - b.4). Ajuts a clubs i altres entitats.
 - b.5). Ajuts per a actes esportius.
 - b.6). Construccions i altres immobilitzats.
 - b.7). Formació d'esportistes i tècnics.
 - b.8). Esport d'elit professional.
 - b.9). Àrbitres.
 - b.10). Òrgans de jurisdicció.
- c.) L'import de les obligacions de pagament que cal satisfer en altres exercicis que no estiguin previstes en el balanç i també l'import de les garanties i avals compromesos.
- d.) La liquidació dels pressupostos, que expliquin les variacions en relació amb el pressupost aprovat en l'assemblea general.

ARTICLE 38è

Sempre que, el pressupost anual de la federació no sobrepassi els 300.000 euros s'haurà de sotmetre la comptabilitat i estat econòmic a la verificació comptable prevista a la DL 1/2000 de 31 de juliol, per el qual s'aprova el TEXT únic de la Llei de l'esport, sense perjudici del que disposa la llei de finances públiques de Catalunya i de les auditories d'ofici que pugui encarregar la Secretaria General de l'Esport.

L'assemblea general podrà nomenar, com a mínim, tres interventors per a la verificació comptable dels exercicis corresponents a un mandat. L'elecció dels interventors, s'haurà de produir per votació directa, lliure, igual, i secreta, entre els membres de l'assemblea.

En cas de que el pressupost sigui superior a 300.000 euros els comptes anuals han de ser revisats per auditors de comptes i donar-ne còpia a la Secretària General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l'informe dels auditors, dins els sis mesos següents de cada exercici i sempre 15 dies abans de la celebració de l'assemblea.

ARTICLE 39è

La junta directiva de la federació té les facultats de disposició econòmica, dins el límits previstos al pressupost, o d'aquells altres ingressos que hagi obtingut a l'exercici. La junta pot acordar el traspàs de partides, mitjançant acord que consti en acta.

La junta directiva podrà gravar i alienar béns immobles, agafar diners a préstec, sempre que es compleixin amb els requisits següents:

- a.) Que siguin autoritzades per majoria de dos terços en assemblea general extraordinària.
- b.) Que no comprometin de manera irreversible el patrimoni de la federació o l'activitat que constitueixi l'objecte social.

- c.) Quan la seva quantia ultrapassi dins de l'exercici el 25% del pressupost anual o el 25% del patrimoni que consti al balanç, a més a més serà necessari l'informe favorable de la Secretaria General de l'Esport.

Mentre no s'aprovi el pressupost de l'exercici, caldrà aplicar amb caràcter provisional, la part proporcional de les xifres que com a despeses aprovés l'assemblea com a pressupost per l'any anterior, actualitzades segons la variació de l'Índex del Cost de la Vida d'aquell exercici.

ARTICLE 40è

El producte obtingut de l'alienació d'instal·lacions esportives o dels terrenys en què es trobin ha d'invertir-se íntegrament en l'adquisició, la construcció o la millora de béns de la mateixa aplicació, llevat que es disposi d'un informe favorable de la Secretaria General de l'Esport que determini una destinació diferent.

ARTICLE 41è

Les actuacions derivades del previst a l'article 39 d'aquests estatuts, un cop aprovades per l'Assemblea, hauran de fer-se constar en els corresponents documents que componen el règim econòmic i/o documental de la FCTA.

ARTICLE 42è

Els membres de la junta directiva han de respondre mancomunament dels actes que hagin autoritzat en contra dels que preveuen els articles anteriors, amb excepció dels que hagin votat en contra de l'acord i així ho hagin fet constar a l'acta.

En cas d'insolvència econòmica de la FCTA, el seu òrgan d'administració, o bé, si s'escau, les liquidadores o els liquidadors, han de promoure el procediment concursal oportú davant el jutge competent.

Tanmateix, la FCTA pot subscriure contractes laborals d'alta direcció sempre que els membres presents a la junta directiva aprovin per majoria absoluta l'acord, la quantitat de la remuneració i la resta de condicions del contracte. La FCTA informará a l'Administració esportiva de la Generalitat de tots els contractes d'alta direcció que hagi formalitzat.

En el cas que la FCTA contracti persones per a les tasques i funcions pròpies de la secretaria general, la direcció general, la direcció esportiva o tècnica o la gerència, hauran de fer servir la fórmula del contracte d'alta direcció.

ARTICLE 43è

La FCTA es dissol per decisió de l'assemblea general, adoptada amb els requisits i la majoria que estableix aquests Estatuts, o per decisió judicial. La decisió de l'assemblea general ha d'anar precedida per la concurrència de les següents causes:

- a.) Per la revocació del reconeixement oficial de la federació, tret del supòsit que aquesta es transformi en una associació de règim general.
- b.) Per la paralització dels òrgans federatius de manera que el seu funcionament esdevingui impossible.
- c.) Per la seva fusió amb una altra federació esportiva catalana.
- d.) Per la seva integració en una altra federació esportiva catalana.
- e.) Per l'acord de l'assemblea general, convocada a aquest efecte, adoptat per una majoria de 2/3 dels membres assistents, sempre que representin la majoria dels membres amb dret a vot de l'assemblea.
- f.) Per resolució judicial.
- g.) Per qualsevol altra causa prevista en els estatuts o en l'ordenament jurídic vigent.

A tal efecte, el president ha de convocar l'assemblea general perquè aquesta adopti el corresponent acord de dissolució en el termini de 2 mesos des que tingui coneixement de l'existència de la causa determinant de la dissolució.

Els clubs federats i la mateixa Administració esportiva també poden requerir al president o presidenta perquè convoqui l'assemblea general si, al seu parer, concorre qualsevol de les causes que recull l'article anterior.

En el cas que l'assemblea general no es convoqui o no s'arribi a l'acord, o l'acord sigui contrari a la dissolució, qualsevol federat o la mateixa Administració esportiva poden sol·licitar la dissolució judicial de la federació.

El mateix òrgan d'administració de la FCTA està obligat a sol·licitar la dissolució judicial quan l'acord federatiu sigui contrari a la dissolució o no es pugui aconseguir.

Han de respondre solidàriament els membres de l'òrgan d'administració que incompleixin l'obligació de convocar, en el termini de 2 mesos, l'assemblea general per acordar la dissolució o que no sol·licitin la dissolució judicial en el termini de 2 mesos a comptar des de la data prevista per a la celebració de l'assemblea general, si no s'ha constituït, o des del dia de celebració de l'assemblea general, quan l'acord sigui contrari a la dissolució.

Un cop dissolta la FCTA s'obre un període de liquidació, tret dels supòsits de fusió o qualsevol altre supòsit de cessió global de l'actiu i passiu de la federació dissolta.

La federació dissolta ha de conservar la seva personalitat jurídica mentre es trobi en procés de dissolució. Durant aquesta fase ha d'afegir la frase "en liquidació" a la seva denominació.

Des del moment en què la FCTA es declari en liquidació cal que cessi en les seves funcions l'òrgan d'administració i que les liquidadores i els liquidadors assumeixin les seves funcions. No obstant això, els integrants de l'òrgan d'administració han de prestar el seu concurs per a la realització efectiva de les operacions de liquidació.

Els liquidadors o liquidadores seran designats per l'assemblea general, el seu número serà senar i el seu nomenament i cessament s'ha d'inscriure en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

En cas d'inexistència d'òrgan d'administració de la federació o d'abandonament de les seves funcions, l'Administració esportiva de la Generalitat, pot procedir al nomenament de liquidadors. L'Administració esportiva de la Generalitat pot designar persones que s'encarreguin de controlar la liquidació amb la finalitat que vetllin pel compliment de la normativa.

Incumbeix als liquidadors de la federació:

- a.) Subscriure, en unió de l'òrgan d'administració, el balanç inicial de la federació en començar les seves funcions.
- b.) Dur i custodiar els llibres i correspondència de la federació i vetllar per la integritat del seu patrimoni.
- c.) Dur a terme les operacions pendents i les noves que siguin necessàries per a la liquidació de la federació.
- d.) Alienar els béns i drets federatius. Els béns immobles s'han de vendre necessàriament en subhasta pública. Només procedeix la venda directa si ho autoritza la l'Administració esportiva de la Generalitat.
- e.) Concertar transaccions i arbitratges quan convingui als interessos federatius.
- f.) Pagar els creditors.

g.) Exercir la representació de la federació.

Els liquidadors són responsables davant la federació, els seus membres i terceres persones o entitats per qualsevol dany que causin per culpa o negligència greu en el desenvolupament dels seus càrrecs. Un cop finalitzada la liquidació, els liquidadors han de formar el balanç final que s'ha de sotmetre a l'aprovació de l'assemblea general i s'ha de remetre a l'Administració esportiva de la Generalitat.

La funció dels liquidadors finalitza per:

- a.) La realització de la liquidació.
- b.) La revocació dels poders que atorga l'assemblea general.
- c.) La revocació dels poders o inhabilitació per part de l'Administració esportiva de la Generalitat.
- d.) Decisió judicial.

En cas d'insolvència de la federació, els liquidadors han de sol·licitar immediatament la declaració del concurs procedent.

ARTICLE 44è

La FCTA portarà els llibres de comptabilitat corresponents, així com els de registre dels clubs, d'arquers i llibres d'actes de les reunions de la junta directiva i de l'assemblea.

TÍTOL V **ÒRGANS JURISDICCIONALS I RÈGIM DISCIPLINARI**

ARTICLE 45è

L'exercici de la potestat jurisdiccional competitiva i disciplinària esportiva correspon:

- a.) Al comitè d'àrbitres i/o jutges, la designació del qual correspon a la junta directiva dels membres de la federació, durant el desenvolupament de les competicions, amb subjecció a les regles establertes a les disposicions de cada modalitat esportiva o a les específiques aprovades per la competició de que es tracti.
- b.) Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, òrgan col·legiat constituït per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a cinc, un dels quals ha de ser necessàriament llicenciat en dret, assistits per un secretari amb veu i sense vot, designats per la Junta Directiva de la Federació, d'entre els membres del qual no cal nomenar un president. Aquest òrgan convocat de la forma i periodicitat que s'estableixi en via reglamentària, ha de resoldre d'ofici o a instància de part i per majoria, els assumptes de la seva competència en matèria competitiva i disciplina esportiva. El seu mandat és com a màxim de quatre anys.
- c.) Al comitè d'apel·lacions, òrgan col·legiat constituït per un nombre de membres no inferior a tres, ni superior a set, un dels quals ha de ser necessàriament llicenciat en dret, designats per la junta directiva dels membres de la federació, i entre els seus membres cal nomenar un president i un secretari.

Aquest òrgan, convocat cada vegada que sigui necessari, ha de resoldre en segona instància i per majoria, els recursos interposats contra els acords del comitè de competició i disciplina esportiva, contra els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs esportius afiliats i, contra les decisions dictades pels òrgans electorals de les esmentades entitats federades.

ARTICLE 46è

Per enjudiciar i resoldre qualsevol qüestió sotmesa en primera instància a la competència dels òrgans jurisdiccionals federatius és preceptiva la instrucció d'un expedient tramitat d'acord amb el que segueix:

a.) Tots els expedients incoats d'ofici o a instància de part en matèria pròpia de la jurisdicció en l'àmbit competitiu s'ha de tramitar amb l'observança de les fases procedimentals següents:

1. La incoació i notificació fefaent d'aquesta a les parts interessades i a aquells que es consideri afectats per la decisió final.
2. Termini d'al·legacions, proposició de prova i pràctica.
3. Resolució final i comunicació fefaent a les parts intervinents amb especificació dels recursos escaients i del termini per interposar-los.

b.) Els procediments jurisdiccionals en l'àmbit disciplinari es regiran per les següents normes:

- b.1). Els jutges exerciran la potestat disciplinària pel que fa a les infraccions de les regles de joc, la prova o la competició, o de conducta esportiva durant el desenvolupament d'un joc o competició.
- b.2). El Comitè de competició i disciplina federatiu ha d'enjudiciar i resoldre les qüestions disciplinàries de la seva competència mitjançant tramitació d'un procediment ordinari, establert per via reglamentària, el qual s'ha d'ajustar als criteris i les regles de la legislació general en matèria sancionadora i, com a mínim, respectar els principis informadors següents:
 1. El procediment per a enjudiciar les infraccions s'ha d'iniciar amb la providència de l'òrgan, d'ofici, a denuncia de part interessada o a requeriment de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat o del Tribunal Català de l'esport. Les denúncies han d'expressar la identitat de la persona o les persones que les presentin, la relació dels fets que puguin constituir infracció i la data de comissió i, sempre que sigui possible, la identificació dels possibles responsables.
 2. Quan s'acordi iniciar un expedient disciplinari en la provisió d'inici s'ha de fer constar, el nomenament d'instructor i secretari, una relació dels fets que motiven l'inici de l'expedient, la possible qualificació, la identificació de la persona o les persones presumptament responsables i les sancions que podran correspondre, sense perjudici del que resulti de la instrucció de l'expedient i el termini de 6 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació per a la proposició de les pràctiques de prova que s'estimin necessàries.

Un cop transcorregut el termini anterior, l'instructor/a, mitjançant la resolució oportuna, ordena la practica de les proves que, proposades o no pels interessats, siguin rellevants per el procediment i la resolució. Per aquest motiu, en la mateixa resolució, l'instructor/a obra a prova l'expedient per un termini no superior a vint dies hàbils ni inferior a cinc, i comunica als interessats a qui els ha d'ésser notificada la resolució, el lloc, el moment i la forma de practicar cada prova.

Contra la resolució de l'instructor/a que denegui la pràctica d'una prova proposada per els interessats. Aquests poden reclamar a l'òrgan competent per resoldre l'expedient en el termini de tres dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució. L'òrgan competent, dins els cinc dies hàbils següents, resol sobre l'admissió o el rebuig de la prova proposada, i en el cas que l'admeti, resolt el que procedeixi per a la pràctica corresponent.

3. Un cop transcorregut el termini fixat per a la pràctica de les proves, l'instructor/a, en el termini de deu dies hàbils comptats des de l'endemà del dia en què fineixi el termini de pràctica de les proves, proposa el sobreseïment i l'arxiu de l'expedient, si considera que no hi ha motius per formular cap plec de càrrecs o, en cas contrari, formula un plec de càrrecs, en el qual s'han de reflectir els fets imputats, les circumstàncies concurrents i les corresponents infraccions que puguin constituir motiu de sanció, juntament amb la proposta de resolució. La proposta de Sobreseïment i l'arxiu de l'expedient o, si s'escau, el plec de càrrecs i la proposta de resolució s'han de notificar als interessats perquè, en el termini de deu dies hàbils, comptats des de la notificació, puguin examinar l'expedient i presentar per escrit les al·legacions que considerin convenientes en defensa de llurs drets o interessos.
4. Transcorregut el termini concedit als interessats per formular les al·legacions, l'instructor/a eleva l'expedient a l'òrgan competent per resoldre'l i manté o reforma la proposta de resolució a la vista de les al·legacions formulades pels interessats, per a la deliberació i la decisió de l'expedient.

La resolució de l'òrgan competent posa fi a l'expedient i s'ha de dictar en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà del dia en que l'expedient és elevat a l'òrgan competent.

En tot cas sempre s'haurà de tenir en compte el que preveu el capítol tercer de la Llei 1/2000, de 31 de juliol, Llei de l'Esport.

ARTICLE 47è

L'assemblea general aprovarà d'acord amb la normativa vigent, un reglament que reguli com a mínim un procediment abreujat que assegurï la fase procedimental d'audiència a l'interessat, tenint en compte que el possible infractor ha de conèixer, prèviament la imputació formulada contra ell, per poder efectuar les al·legacions i la proposició de prova.

ARTICLE 47è bis

Els litigis i controvèrsies derivats de decisions, actes o resolucions de la Federació Catalana de Tir amb Arc sobre matèries de lliure disposició d'acord a dret, seran sotmesos de forma exclusiva a l'arbitratge del Tribunal d'Arbitratge Esportiu de Catalunya (TAEC), que resoldrà la controvèrsia amb subjecció als seus Estatuts, el Reglament de procediment i la normativa vigent aplicable; renunciant les parts al seu propi fur.

La sol·licitud d'arbitratge davant del TAEC resta subjecta a prescripció i caducitat d'acord als terminis i condicions que correspongui a cada acció segons l'ordenament jurídic general.

TÍTOL VI **PROCEDIMENT ELECTORAL**

ARTICLE 48è

L'inici del procés electoral es produirà abans que clogui el mandat de la junta directiva que hagi de renovar-se i s'efectuarà prèvia convocatòria.

La convocatòria per a l'elecció dels membres de la junta directiva s'ha de dur a terme mitjançant acord de l'assemblea general, convocada a l'efecte.

L'ordre del dia ha de recollir les propostes del procediment que cal seguir per a l'elecció, la del reglament i calendari electoral i de nomenament de la junta electoral, que ha d'estar integrada per 3 membres titulars i una llista àmplia de suplents. El nomenament dels membres de la junta electoral es realitza per sorteig entre els membres presents de l'Assemblea general.

Entre el dia en què es prengui l'acord de convocatòria d'eleccions i el dia de la celebració ha de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45 dies.

La convocatòria s'exposarà en el taulell d'anuncis de la FCTA, a una publicació diària d'àmbit català, a la web de la Federació i es comunicarà mitjançant escrit als clubs afiliats a la FCTA. Al mateix temps es comunicarà a la Direcció General de l'Esport.

ARTICLE 49è

L'acord i convocatòria d'eleccions ha d'incloure, com a mínim, les qüestions següents:

- a). Terminis per a la constitució de la junta electoral elegida.
- b). Fixació de la data de la realització de l'acte electoral i el calendari electoral.
- c). Reglament electoral.

ARTICLE 50è

Els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment en el termini fixat a l'assemblea. A l'acte de constitució han d'elegir el president. Ha d'actuar com a secretari de la junta electoral amb veu però sense vot, el que ho sigui de la federació, i ha de redactar l'acta de totes les reunions i els acords que prengui la junta, amb el v. i p. del president.

Ha de mantenir el mandat i les seves funcions fins a l'acabament del procés electoral.

El càrrec de membre de la junta electoral és obligatori i incompatible amb la condició de candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins el tercer grau, i amb la de membre de la junta directiva o comissió gestora. Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en l'electe alguna circumstància plenament justificada de la impossibilitat d'exercir el càrrec, ha de ser substituït pels suplents elegits.

Si els elegits com a titulars o suplents es neguen a prendre possessió o exercir el seu càrrec, de manera que no es pugui constituir aquest òrgan electoral, han de ser substituïts pels membres que designi la junta directiva o, si s'escau, la comissió gestora, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar.

ARTICLE 51è

Les funcions de la junta electoral són:

- a). Aprovar el cens electoral.
- b). Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l'assemblea respecte els cens o les llistes electorals.
- c). Admetre a refusar les candidatures i la seva proclamació.
- d). Decidir, a instància de qualsevol membre de l'assemblea o candidat o per iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident que sorgeixi en el curs dels processos electorals que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o pugui afectar els principis de publicitat, d'igualtat d'oportunitats, de llibertat, de no discriminació i de secret de vot, que han de ser presents en tot el procés electoral.
- e). Publicar els resultats de les eleccions i portar a terme les comunicacions que legalment s'estableixin.
- f). Facilitar una còpia del cens electoral a totes les candidatures proclamades que el sol·licitin.
- g). I en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l'assemblea o candidats en qualsevol fase del procés.

Totes les reclamacions davant la Junta electoral han de fer-se en el termini màxim de tres dies després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació, i la resolució de la junta electoral, que serà executiva, s'ha de dictar en els tres dies següents.

Contra els acords de les juntes electorals pot interposar-se recurs ordinari davant el Tribunal Català de l'Esport en un termini de tres dies, la resolució del qual exhaureix la via administrativa.

ARTICLE 52è

Les candidatures dels membres estamentals electes per l'assemblea seran obertes, mentre que les de la junta directiva seran tancades. Les candidatures definitivament acceptades es faran públiques amb la deguda antelació a la data de les eleccions segons les dates aprovades pel calendari electoral corresponent.

Les candidatures tancades per a membres de la junta directiva, que es presentin hauran d'estar avalades per un nombre d'assembleistes que representi un mínim del 10% del total de vots de l'assemblea, i hauran d'anar acompanyades de l'acceptació formal per escrit dels candidats. Aquestes es presentaran a la junta electoral, per tal que, si s'escau es procedeixi a la seva proclamació.

ARTICLE 53è

No s'admetran els vots per correu ni els vots per delegació i pel que fa a la representació de les entitats incloses en el cens electoral es tindrà en compte l'article de representació. En cap cas es permet que una mateixa persona representi a més d'una entitat a l'Assemblea general.

En el supòsit que es presenti una sola candidatura o restés una única candidatura vàlida per a membres de junta directiva, la votació no tindrà lloc i la junta electoral en donarà compte a la Secretaria General de l'Esport a fi que el secretari general o la persona en que delegui per a aquesta actuació, proclami el president elegit i la junta directiva, i el Registre d'Entitats Esportives en donarà compte a la federació espanyola i a la UFEC.

Es considera guanyadora la candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids. En cas d'empat en la votació entre dues o més candidatures que hagin obtingut més vots, caldrà realitzar un nova votació entre els empatats el setè dia següent, al mateix lloc, hora i condicions.

Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral i, si s'escau, els membres de la Junta Directiva que no hagin cessat, han de constituir una Comissió Gestora, amb l'únic objectiu d'administrar la federació i convocar i celebrar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

A l'acta de proclamació de la candidatura guanyadora per part de la junta electoral s'ha de comunicar, mitjançant certificació, dins els tres dies naturals següents, a les candidatures presentades i al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i a la UFEC.

ARTICLE 54è

A l'acta de proclamació de la candidatura guanyadora es poden interposar qualsevol recurs previst a la legislació aplicable en cada moment.

ARTICLE 55è

El procediment electoral dels membres electes de l'assemblea general i de la junta directiva serà:

- a). Els representants del tècnics i jutges seran elegits per i entre aquells que estiguin en actiu dins de cada estament, a raó d' un representant per estament.
- b). Els representants dels esportistes seran elegits per i entre aquells que tinguin aquesta condició, pel fet de tenir llicència esportiva de la FCTA en vigència, a raó d'un representant per estament corresponent a cadascuna de les disciplines esportives assumides per la federació d'acord amb el previst a l'article 11è, paràgraf 2n d'aquests estatuts.

Podran ser elegits pels càrrecs de la junta directiva totes les persones que formin part d'una candidatura encara que no siguin membres de l'assemblea general de la FCTA, sempre que aconsegueixin les condicions que s'estableixen en l'article 21è paràgraf 2n d'aquests estatuts.

Tindran la condició de clubs, les entitats esportives afiliades a la FCTA, d'acord amb allò que estableix l'article 9è, paràgraf 2n en relació a l'article 11è paràgraf 1r apartat b), ambdós d'aquests estatuts.

TÍTOL VII

PROCEDIMENTS ESPECIALS

ARTICLE 56è

Per poder sol·licitar el vot de censura contra el president, la totalitat de la junta directiva o qualsevol dels seus membres, caldrà un escrit motivat amb la signatura i requisits necessaris per identificar els sol·licitants, de la majoria dels membres de la mateixa junta o, com a mínim, del 15% dels membres de l'assemblea general.

Una vegada presentat el vot de censura, davant la Secretaria de la federació, s'ha de constituir, dins el termini de 10 dies següents, una mesa de 5 persones, formades per 2 membres de la junta directiva, els 2 primers signants de la sol·licitud i un delegat designat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), que serà el president.

L'assemblea extraordinària, convocada a tal efecte, i la votació han de ser controlats per la mesa, la qual ha de resoldre tots els incidents i reclamacions que s'hi hagin produït, tenint en compte que els seus acords són immediatament executius i sense que s'interrompi ni pugui suspendre's per aquesta causa la votació.

Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar l'escrutini i recompte de vots. Contra la resolució final de la mesa es poden interposar qualsevol recurs previst a la legislació aplicable en cada moment.

ARTICLE 57è

El vot de censura només es pot acordar pel vot favorable de les 2/3 parts dels membres de l'assemblea general assistents.

Un cop acordat, el president, la junta directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament, i s'aplicarà el règim de transició previst a l'article 26è d'aquests estatuts.

ARTICLE 58è

En el cas que la junta directiva no nomenés els membres de la mesa o no convoqués l'assemblea general, la Secretaria General de l'Esport, a petició dels 2 primers signants de la sol·licitud, pot requerir a la junta que ho porti a terme, si aquesta no ho fa, la Secretaria General de l'Esport podrà nomenar discrecionalment els membres de la mesa que manquen o, si s'escau, convocar directament l'assemblea general amb la finalitat de dur a terme l'acte de la votació, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que siguin d'aplicació.

ARTICLE 59è

La FCTA podrà ser dissolta per acord majoritari en la forma prevista en aquests estatuts, sempre que es doni alguna de les circumstàncies següents:

- 1). Incompliment dels seus objectius socials.
- 2). Acord de dissolució per l'assemblea general sempre que s'acordi per una majoria de dos terços dels membres assistents, sempre que representin la majoria dels membres amb dret a vot de l'assemblea.

Un cop adoptat l'acord de dissolució i practicada l'oportuna liquidació de béns i fons, el saldo serà destinat a les finalitats previstes en aquests estatuts o bé els acordats a l'assemblea general que hagi votat la dissolució.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1a. Les delegacions territorials de la FCTA podran ser:

- Delegació de la província de Barcelona.
- Delegació de la província de Girona.
- Delegació de la província de Lleida.
- Delegació de la província de Tarragona.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 2a. Tot el que no està previst en aquests estatuts es regirà pels Decrets 58/2010, de 4 de maig i 55/2012 de 29 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

CLÀUSULA DEROGATÒRIA

A partir de l'entrada en vigor d'aquests Estatuts resten automàticament derogades qualsevol norma, acord o disposició d'aquesta Federació que els contradigui.

La secretària

El president